

△△△△△△△ 상임감사

△△ 5, 통보

제 목 2024년 산하기관 건물 탄소중립 지원사업 추진 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△, △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△(이하“사무소”라 한다)는 △△부-○○○호(20○○. ○. ○.)“산하기관 건물 탄소중립 지원사업 예산 배정”을 통해 2024년 산하기관 건물 탄소중립 지원사업 예산(100,000천원)을 배정받았고, 해당 예산은 △△탐방안 내소 패시브건축 리모델링 인증 용역, 관급자재(태양광가로등) 선고지 지급 등을 통해 2024년에 모두 집행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△△(이하 “공단”이라 한다) 「회계규정」 제62조(예산통제)에 따르면 예산통제는 금액 통제를 원칙으로 하되 필요에 따라서 사업·항목·물량·단가 또는 원단위로 통제할 수 있으며, 예산통제의 기준시점은 손익계산은 발생 시점, 자본 예산과 구매예산은 지출원인행위 시점을 기준으로 한다.

같은 규정 제88조(지출원인행위의 준칙)에 따르면 지출원인행위는 배정된 예산 범위 내에서 하여야 한다.

같은 규정 제54조(예산의 이월)에 따르면 예산은 다음 연도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 자본예산과 손익예산의 사업예산 중 지출원인행위를 한 공사구매제조비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비를 이월 사용할 수 있다.

공단 「회계규칙」 제69조(지출원인행위및지출결의)제2항에 따르면 특별회계의 경우 지출원인행위를 할 때에는 지출원인행위서를 작성하고 이를 지출원인행위부에 기재하며, 같은 조 제3항에 따라 지출담당책임자는 지출원인행위 및 지출에 관한 서류를 받았을 때에는 지출원인행위 및 지출의 관계규정 준수여부, 증빙서류의 요식구비, 계정과목의 적정여부 등을 확인하여야 한다.

기획재정부 「(계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건」 제24조(지체상금)제1항에 따르면 계약상대자는 계약서에서 정한 납품기한 내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금률을 계약금액(장기계속계약의 경우에는 연차별 계약금액)에 곱하여 산출한 금액(이하 “지체상금”이라 한다)을 현금으로 납부하여야 한다.

같은 조 제3항에 따르면 계약담당공무원은 다음 각 호¹⁾의 어느 하나에 해당되어 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

① 1. 천재·지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우

2. 계약상대자가 대체사용할 수 없는 중요 관급재료의 공급이 지연되어 제조공정의 진행이 불가능하였을 경우

3. 계약상대자의 책임 없이 납품이 지연된 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 발주기관의 물품제작을 위한 설계도서 승인이 계획된 일정보다 지연된 경우

나. 계약상대자가 시험기관 및 검사기관의 시험·검사를 위해 필요한 준비를 완료하였으나 시험기관 및 검사기관의 책임으로 시험·검사가 지연된 경우

다. 설계도서 승인 후 발주기관의 요구에 의한 설계변경으로 인하여 제작기간이 지연된 경우

라. 발주기관의 책임으로 제조의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우

4. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우

같은 예규 제25조(계약기간의 연장)에 따르면 계약상대자는 제24조제3항 각 호의 어느 하나의 사유가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약 금액 조정신청을 함께하여야 하며, 계약담당공무원은 계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

조달청 공고 2023-206호(2023. 7. 1.) 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제28조 (납품기한의 변경)에 따르면 수요기관의 장은 「일반조건」 제26조제3항 각 호에 해당하는 사유로 계약상대자가 납품기한 연기를 요청하거나, 수요기관 책임으로 착수 지연 또는 중단, 기타 수요기관의 불가피한 사정이 있는 경우에는 계약상대자와 협의하여 상호 동의한 경우 납품기한을 연기(납품기한 연장기한은 희망하는 납품 기한을 별도로 설정 가능)할 수 있다. 다만, 계약상대자가 제조에 착수한 경우에는 납품기한을 연기하지 않는 것을 원칙으로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 대행역무사업(산하기관 건물 탄소중립 지원사업) 예산 집행 소홀

사무소는 △△부-○○○호(20○○. ○. ○.) “산하기관 건물 탄소중립 지원사업 예산 배정”을 통해 2024년에 관련 예산 100,000천원을 배정받고, △△△△△△△△△△△△△-○○○○호(20○○. ○. ○○.) “2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사 계획 수립·시행” 방침을 득하여 산하기관 건물 탄소중립 지원사업 예산으로 △△탐방안내소 패시브건축 리모델링 인증 용역, 관급자재(태양광 가로 등, 발전설비) 등을 발주하고 [표 1]과 같이 지출원인 및 결의하여 모두 집행하

였다.

[표 1] △△△△△△△△△△ 산하기관 건물 탄소중립 지원사업 예산 집행내역

(기간: 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31, 단위: 천원)

구분	시행결의일	지출내역	원인금액	실제지출	잔액
합계			123,468	100,000	23,468
관 급 자 재	1차	2024.9.13 2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사 관급자재[태양광] 선고지급 납부(비율: 80%)	61,240	48,992	12,248
	2차	2024.10.11 2024년 산하기관건물탄소중립을 위한 관급자재 선고지급 납부 비율: 80%)	45,900	36,720	9,180
	3차	2024.12.11 △△△△ 시설물 탄소중립을 위한 관급자재(태양광 가로등) 구매 (선고지 60%)	5,100	3,060	2,040
소계			112,240	88,772	23,468
용역	2024.7.30	△△탐방안내소 패시브건축 리모델링 인증 용역 수수료 지급	1,200	1,200	0
	2024.11.26	산하기관건물탄소중립 ZEB 통합인증 취득을 위한 용역비 지급	9,900	9,900	0
	2024.12.19	산하기관 건물 탄소중립 지원사업 추진을 위한 자재 구매	128	128	0
소계			11,228	11,228	0

※ 자료출처 : 사무소 전자문서시스템, ERP 자료 재구성

그런데, 산하기관 탄소중립 사업은 2024년 단년도 대행사업임에도 [표 1]의 집행내역 중 1차, 2차, 3차 관급자재 구매지출 건의 경우 추후 납품 완료시의 총 금액이 아닌 각각 80%(48,992천원), 80%(36,720천원), 60%(3,060천원)의 선고지 금액과 기타 용역비(11,228천원)를 지출 처리하여 총 100,000천원을 모두 집행한 것이며, 추후 관급자재 납품 완료(2025. 8. 29. 감사일 현재) 시 지급할 잔금 총합 23,468천원은 해당 예산으로 지출할 수 없는 실정이었다.

당초 사무소에서 수립한 문서 △△△△△-○○○○호(20○○. ○. ○○.) △△ 탐방안내소 정비공사 계획에 따르면 산하기관 건물 탄소중립 지원사업으로의 관급 자재 구매계획은 64,618천원이었고, 이후 별도의 관급자재 구매결의 및 지출 원 인을 시행하였는데, 공단 「회계규정」에 따라 지출원인행위는 배정된 예산범위 내에서 하여야 함에도, 당시 사업담당자는 위와 같이 정비공사 및 관급자재 구매 계획을 과다하게 설계 및 발주한 사실이 확인되었다.

또한, 공단 「회계규정」에 따라 예산통제는 지출원인행위 시점을 기준으로 하며 지출담당책임자는 지출원인행위 및 지출에 대한 관계규정 준수여부 등을

확인하여야 함에도, 당시 예산 및 회계, 구매담당자는 이에 대한 확인을 소홀히 한 사실이 있다.

나. 관급자재 공사감독 및 계약관리 소홀

기획재정부 「(계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건」 및 조달청 공고 2023-206호(2023. 7. 1.) 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제28조에 따라 천재·지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우, 발주기관의 책임으로 제조의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우 등의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우 계약상대자는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청을 하고, 계약담당공무원은 계약기간 연장신청이 접수된 때 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

그러나 사무소에서는 위 [표 1]과 같이 2024. 10. 23.과 2024. 12. 16. 납품요구한 2차, 3차 관급자재의 최종 납품기한이 2025. 6. 30.임에도 불구하고 납품기한을 연장하는 등 별도의 조치가 없었으며, 납품기한을 초과한 2025. 7. 24.에 실정 보고하여 기존 납품요구를 취소하고 기지급한 선고지금액 환불 요청, 재주문하는 등 공사감독 및 관급자재 계약관리 업무를 소홀히 한 사실이 확인되었다.

2차, 3차 관급자재 구매건에 대한 계약 세부현황은 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] △△△△△△△△△△△ 산하기관 탄소중립 관급자재 세부현황

(2024. 1. 1. ~ 0감사일 현재)

구분	사업명	산출내역	납품요구 (주문)일	선고지 지급일	납품기한 (최종)	실정 보고일	납품 취소일	선고지 환불일
1	탄소중립을 위한 관급자재 (태양광 가로등)	9EA (45,900천원)	2024.10.23.	2024.11.22.	2025.6.30.	2025.7.24.	2025.7.24.	2025.7.24.
2	탄소중립을 위한 관급자재 추가 구매 (태양광 가로등)	1EA (5,100천원)	2024.12.16.	2024.12.20.	2025.6.30.	2025.7.24.	2025.7.24.	2025.7.24.

※ 자료출처 : 사무소 전자문서시스템, ERP 자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△장)에게 2024년 산하기관 건물 탄소중립 지원사업을 추진하며 예산통제, 관급자개 공사감독, 예산집행 및 지출 적정성 검토 업무를 소홀히 한 “○○직 ○급 ○○”, “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○”, “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○○”에 대하여 △△△ △△ 조치 요구합니다.(△△ 5)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○	탐방시설과 업무총괄	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△)	△△△ △△	2023.1.1.~ 2024.12.31.
2	○○직 ○급	○○○	행정과 업무총괄 탐방시설과 업무총괄	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△)	△△△ △△	2024.1.1. ~ 감사일 현재
3	○○직 ○급	○○	예산	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△)	△△△ △△	2022.9.23. ~ 2024.12.31.
4	○○직 ○급	○○○	공원시설사업	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△)	△△△ △△	2025.1.1. ~ 감사일 현재
5	○○직 ○급	○○○	공원시설사업	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△)	△△△ △△	2022.9.23. ~ 2024.12.31.

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)